

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8513/2538

บริษัทเดอะเนชั่นแนลแล็กเกอร์
แอนด์เฟ้นท์โปรดักส์

โจทก์
คัมปะนีลิมิ
เต็ด

บริษัทสีตราอุฐ (แอล.ที.ซี.) จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 18

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 30, มาตรา 41 (1)

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปอุฐประดิษฐ์ตัวเดียวกับอักษรโรมันคำว่า CAMELPAINT และเป็นรูปอุฐตัวเดียวกับอักษรโรมันคำว่า CAMEL BRAND ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปอุฐ 2 ตัว กับมีอักษรโรมันคำว่า OASIS สิ่งที่มองเห็นได้เด่นชัดคือรูปอุฐ รูปลักษณะของอุฐในเครื่องหมายการค้าของจำเลยอยู่ในทำยืนและหันหน้าไปทางซ้ายเช่นเดียวกันกับรูปอุฐของโจทก์ อักษรโรมันคำว่า CAMELPAINT และ CAMEL BRAND ของโจทก์กับคำว่า OASIS ของจำเลยดังกล่าวเป็นเพียงส่วนปลีกย่อย สาธารณชนซึ่งส่วนมากไม่สันหัดในภาษาอังกฤษหรืออักษรโรมันย่อมยากที่จะจำแนกถึงความแตกต่างของตัวอักษรคำว่า CAMELPAINT และ CAMEL BRAND กับคำว่า OASIS นอกจากจะยึดถือเอาเครื่องหมายการค้ารูปตราอุฐเป็นสำคัญ ส่วนรูปชาวอาหรับจูงอุฐ และภาพภูเขากับต้นไม้ 2 ต้น หลังตัวอุฐในเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของตัวอุฐสาธารณชนเรียกสินค้าของโจทก์และจำเลยว่า สินค้าตราอุฐ เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงเหมือนกันหรือคล้ายกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนในความเป็นเจ้าของของสินค้า

การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้ารูปตราอุฐของโจทก์ไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยในการจำหน่ายสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ทั้ง ๆ ที่จำเลยก็เคยเป็นบริษัทในเครือของบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนในการผลิตและจำหน่ายสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราอุฐมาก่อน ย่อมชี้ชัดว่าจำเลยมีเจตนาไม่สุจริตโดยมุ่งหมายที่จะลวงให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด เมื่อโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตราอุฐของโจทก์มาก่อนจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนรูปอุฐ 2 ตัว กับคำว่า OASIS ของจำเลยดีกว่าจำเลย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนทะเบียน และห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

ปัญหาในเรื่องการละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้า ต้องพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งป.พ.พ. มาตรา 18 ว่า จำเลยนำเอาชื่อของโจทก์ไปใช้เป็นชื่อของจำเลยหรือไม่

ก่อนจำเลยจะเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสีตราอุฐ (แอล.ที.ซี.) จำกัด จำเลยทราบดีว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนรูปอุฐและคำว่า CAMELPAINT ซึ่งแปลว่า สีตราอุฐ ใช้กับสินค้าจำพวกสีและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกจำหน่ายในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าวมาหลายปีจนสาธารณชนเรียกขานสินค้าของโจทก์ว่าสีตราอุฐ การที่จำเลยนำคำว่า CAMELPAINT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์ และคำว่า สีตราอุฐ ซึ่งเป็นความหมายของคำว่า CAMELPAINT มาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อและดวงตราของจำเลยกับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปอุฐ 2 ตัว เพื่อใช้กับสินค้าซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับของโจทก์ย่อมแสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยอย่างชัดแจ้งว่า จำเลยประสงค์จะลวงสาธารณชนผู้บริโภคให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าสีตราอุฐของจำเลยเป็นสินค้าตราอุฐที่โจทก์ผลิตการใช้ชื่อดังกล่าวของจำเลยจึงเป็นการใช้โดยไม่สุจริต เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ซึ่ง

เป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิ โจทก์ย่อมมีสิทธิขัดขวาง
จำเลยมิให้นำส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์ไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของชื่อและดวงตราของจำเลยได้

ก่อนจำเลยจะเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสีตราอูฐ (แอล.ที.ซี.) จำกัด จำเลยทราบดีว่า
โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนรูปอูฐและคำว่า CAMELPAINT ซึ่ง
แปลว่า สีตราอูฐ ใช้กับสินค้าจำพวกสีและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกจำหน่ายใน
ประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าวมาหลายปีจนสาธารณชน
เรียกขานสินค้าของโจทก์ว่าสีตราอูฐ การที่จำเลยนำคำว่า CAMELPAINT ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์ และคำว่า สีตราอูฐ ซึ่งเป็น
ความหมายของคำว่า CAMELPAINT มาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อและดวงตราของจำเลย
กับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปอูฐ 2 ตัว เพื่อใช้กับสินค้าซึ่งเป็นสินค้าชนิด
เดียวกันกับของโจทก์ย่อมแสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยอย่างชัดแจ้งว่า จำเลย
ประสงค์จะลวงสาธารณชนผู้บริโภคให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าสีตราอูฐของจำเลยเป็น
สินค้าตราอูฐที่โจทก์ผลิตการใช้ชื่อดังกล่าวของจำเลยจึงเป็นการใช้โดยไม่สุจริต
เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ซึ่ง
เป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิ โจทก์ย่อมมีสิทธิขัดขวาง
จำเลยมิให้นำส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์ไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของชื่อและดวงตราของจำเลยได้

(ยงยุทธ ธารีสาร-สมาน เวทวินิจ-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

ศาลแพ่ง - นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
ศาลอุทธรณ์ - นายอมิตต์กดี พรวรชราภา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>